

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3847/2536

อัยการ ประจำศาล จังหวัด มินบุรี
นาย ชาญวิชช์ ชาญกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12

พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 มาตรา 9, มาตรา 52

การที่จำเลยนำไปจำหน่ายซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่เจ้าพนักงานการพิมพ์ได้ห้ามการขายหรือจ่ายแจก มาเสนอขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9,52ก็โดยมีเจตนาเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478มาตรา 12(1) นั้นเอง จึงเป็นการกระทำการผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน จำนวน 45 กระบอกโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยได้ขาย เสนอขาย จ่ายแจกหรือเสนอจ่ายแจกไปจำหน่ายรวมหลายรายการคือสิ่งพิมพ์สูตรลับมหัศจรรย์จำนวน 250 เล่ม สิ่งพิมพ์สูตรลับหวายสดจำนวน 380 เล่มซองจดหมายติดแสตมป์จำหน่ายซองถึงลูกค้าผู้รับ จำนวน 3,500 ซองซองจดหมายติดแสตมป์ภายในบรรจุไปรษณีย์จำนวน 136 ซองสิ่งพิมพ์ไปรษณีย์ของอาจารย์ต่าง ๆ จำนวน 700 แผ่น รวมของกลาง5 รายการ ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่

เจ้าพนักงานการพิมพ์ห้ามขายเสนอขาย จำเลยแจกหรือเสนอจำเลยแจก และจำเลยได้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยขาย เสนอขายจำเลยแจกหรือเสนอจำเลยแจกสิ่งพิมพ์ดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 52, 77 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9, 52 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 52, 77 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9, 52 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) ลงโทษฐานค้าสิ่งเทียมอาชญากรรม ปรับ 1,000 บาทฐานขาย เสนอขาย จำเลยแจกสิ่งพิมพ์ จำคุก 2 เดือน ฐานจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ประกาศ สิ่งพิมพ์เพื่อให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือ เข้าพนันสลากกินรวบ จำคุก 6 เดือน รวมเป็นจำคุก 8 เดือนและปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน และปรับ 500 บาท ไม่มีเหตุสมควรรอกการลงโทษ ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ริมของกลาง จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษจำคุก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนในคดีนี้เพราะหลงเชื่อว่าจะได้รับโทษปรับเพียงสถานเดียวโดยไม่ต้องถูกลงโทษจำคุกนั้นเป็นข้อที่จำเลยมิได้กล่าวอ้างในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จำเลยเพียงกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ ในชั้นศาลฎีกาเท่านั้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามข้อฎีกาของจำเลยแต่เฉพาะว่าความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน

พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือไม่และสมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่ พิเคราะห์แล้วที่จำเลยฎีกาว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 และความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนั้นเห็นว่า การที่จำเลยนำไปไต่ห่วยซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่เจ้าพนักงานการพิมพ์ได้ห้ามการขายหรือจ่ายแจก มาเสนอขาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9, 52 นั้น การกระทำของจำเลยดังกล่าวก็โดยมีเจตนาเพื่อชักชวนให้ผู้อื่น เล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) นั้นเอง กรณีจึงเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่การใช้กฎหมายลงโทษจำเลยต้องลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หาใช่ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ดังที่จำเลยเข้าใจไม่ ฎีกาจำเลยข้อนี้ ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 9, 52 และตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) เป็นความผิดกรรมเดียวกัน ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน และปรับ 1,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 3 เดือน และปรับ 500 บาทเมื่อรวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นปรับจำเลย 500 บาท แล้ว รวมจำคุกจำเลย 3 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ